

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1863/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายมนัสชัย งามวุฒิบาล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 340

รถคู่กรณีทั้งสองคันจอดติดสัญญาณไฟจราจรสีแดง แต่จำเลยที่ 1 กลับขับรถชนท้ายรถผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายลงจากรถมาเจรจา ต่อมาผู้เสียหายเผลอ จำเลยที่ 2 ขึ้นรถของผู้เสียหายจะขับหลบหนีไป เมื่อผู้เสียหายได้ร้องห้าม กลับขับรถพุ่งเข้าใส่ผู้เสียหาย โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งให้จำเลยที่ 2 นำรถของผู้เสียหายไป เจ้าพนักงานตำรวจยึดรถของผู้เสียหายได้ห่างจากที่เกิดเหตุหลายร้อยเมตร จึงเป็นการเอาทรัพย์สินไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปโดยทุจริตแล้ว การที่จำเลยที่ 1 ได้ใช้มือตีแขนและคอของผู้เสียหายขณะผู้เสียหายพยายามจะหยุดรถที่จำเลยที่ 1 ขับตามจำเลยที่ 2 ไป เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อให้ความสะดวกแก่การพาทรัพย์สินนั้นไป จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานปล้นทรัพย์

จำเลยที่ 3 นั่งรถมากับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตั้งแต่ต้น ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 3 อยู่ด้วยตลอดเวลา แสดงว่าจำเลยที่ 3 ทราบดีการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาโดยตลอด และหลังเกิดเหตุก็หลบหนีไปด้วยกันเชื่อว่าการวางแผนร่วมกันมาก่อน และเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ พฤติการณ์เช่นนี้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 3 มีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับพวก จึงเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 340, 340 ตี, 371 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ริบနှံးมือ และเครื่องซื้อไฟฟ้าของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 340 วรรคสอง, 340 ตี, 371 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดให้ จำคุกคนละ 18 ปี ฐานพาอาวุธไปในเมือง ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ ปรับคนละ 90 บาท ฐานใช้เครื่องหมายทะเบียนรถยนต์ที่นายทะเบียนออกให้สำหรับ รถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่งให้ปรับคนละ 900 บาท รวมจำคุกจำเลยทั้งสาม คนละ 18 ปี และปรับคนละ 990 บาท ชั้นจับกุมจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ ประกอบกับทางนำสืบของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุ บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก จำเลยทั้งสามคนละ 12 ปี และปรับคนละ 660 บาท ริบနှံးมือ และเครื่องซื้อไฟฟ้า ของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เวลา 2 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ขับรถติดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5 อ - 1663 กรุงเทพมหานคร มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 นั่งมาด้วย คนท้ายรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ช - 2727 กรุงเทพมหานครที่นายบรรจง พันธุ์ศุภถาวร ผู้เสียหายเป็นผู้ขับ ขณะจอดติดสัญญาณไฟจราจรสีแดงอยู่บริเวณทางแยก ถนนเพชรบุรีตัดกับถนนอโศกได้รับความเสียหาย กันชนหลังด้านซ้ายเป็นรอยถลอก จำเลยที่ 1 ลงจากรถมาตกลงค่าเสียหายกับผู้เสียหายขณะรอตัวแทนของบริษัท ประกันภัย จำเลยที่ 2 ได้ขึ้นรถผู้เสียหายขับหนีไป โดยจำเลยที่ 1 ขับรถติดตาม จำเลยที่ 2 ไปจำเลยที่ 2 ถูกศาลอุทธรณ์พิพากษาว่ากระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ คดี ถึงที่สุดแล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ปล้นเอารถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ช -

2727 กรุงเทพมหานคร ของผู้เสียหายไปหรือไม่ โจทก์มีนายบรรจง พันธุ์ศุภถาวรผู้เสียหายเบิกความว่า หลังจากเกิดเหตุรถชนกันแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ลงจากรถมาเจรจาค่าเสียหายกับผู้เสียหายกับได้แจ้งบริษัทประกันภัยให้รับทราบเหตุและถามจำเลยที่ 1 ถึงชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งในขณะนั้นจำเลยที่ 1 นั่งประจำอยู่ในที่นั่งคนขับในรถคันที่จำเลยที่ 1 ขับมาส่วนจำเลยที่ 2 ยืนอยู่ข้างท้ายรถของผู้เสียหาย ขณะที่ผู้เสียหายรอจำเลยที่ 1 ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยอยู่นั้น จำเลยที่ 2 ได้ ขับรถของผู้เสียหายออกไปผู้เสียหายร้องห้ามและขวางหน้ารถไว้ แต่จำเลยที่ 2 กลับพุ่งเข้าไปใส่ผู้เสียหายจนต้องกระโดดหลบผู้เสียหายวิ่งมาที่รถจำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังจะขับตามจำเลยที่ 2 ไป และพยายามหยุดรถคันที่จำเลยที่ 1 ขับโดยใช้มือจับพวงมาลัยรถ และดึงลูกกุญแจรถออก จำเลยที่ 1 ใช้มือตีที่แขนและคอของผู้เสียหายและขับรถไป ทั้ง ๆ ที่ผู้เสียหายยังจับพวงมาลัยรถอยู่ ผู้เสียหายวิ่งตามไป 20 เมตรจึงปล่อยมือ ผู้เสียหายไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยที่ 1 และที่ 3 มาก่อนน่าเชื่อว่าเบิกความไปตามความจริง ที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ฎีกาต่อสู้ว่าขณะเจรจาค่าเสียหายกันนั้น

ผู้เสียหายมีอาการเมาสุราพูดไม่รู้เรื่องและพูดจาหยาบคาย จำเลยที่ 1 จึงสั่งให้จำเลยที่ 2 ขับรถของผู้เสียหายไปสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อขอให้เจ้าพนักงานตำรวจช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้มันเห็นว่า เมื่อเกิดเหตุรถชนกันหากตกลงเรื่องค่าเสียหายกันไม่ได้ จำเลยที่ 1 ก็ควรที่จะโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจเข้ามาดำเนินการให้ เพราะในวันเกิดเหตุปรากฏว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างก็มีโทรศัพท์และได้โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทประกันภัยฝ่ายตนทราบ จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จำเลยที่ 1 จะสั่งให้จำเลยที่ 2 ขับรถของผู้เสียหายไปสถานีตำรวจโดยไม่บอกและไม่นำตัวผู้เสียหายไปด้วย ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ขอนี้ฟังไม่ขึ้นที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาต่อสู้อีกว่า นายนิพนธ์ คุณเจริญ พยานโจทก์ซึ่งเป็นคนกลางเบิกความว่าไม่เห็นจำเลยที่ 1 ใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายนั้น เห็นว่า นายนิพนธ์เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยทั้งสามว่าบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น นอกจากเหตุการณ์รถผู้เสียหายกับจำเลยที่ 1 ชนกันแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรอื่นอีก และเห็นรถสองคันขับตามกันไปในลักษณะปกติและไม่เห็นใครวิ่งตามรถทั้งสองคันไปนั้น ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.13 ภาพที่ 1 และที่ 2 แสดงให้เห็นว่าป้อมยามหน้าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นที่นายนิพนธ์พยานโจทก์ประจำนั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนเหตุการณ์จำเลยที่ 1 ขับรถออกไปโดยผู้เสียหายจับพวงมาลัยรถและจำเลยที่ 1 ใช้มือตีที่แขนและคอผู้เสียหายนั้น ขณะนั้นจำเลยที่ 1 นั่งอยู่ในตำแหน่งคนขับรถซึ่งอยู่ทางด้านขวา เมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นทางด้านขวาของตัวรถ ย่อมเป็นไปได้ที่นายนิพนธ์อาจไม่เห็นเหตุการณ์ขณะที่จำเลยที่ 1 ใช้มือตีทำร้ายผู้เสียหายเพราะมีตัวรถบังอยู่ จึงเบิกความว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรอื่นอีก คำพยานโจทก์ดังกล่าวมิได้ขัดกันตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาแต่อย่างใด รถที่จำเลยที่ 1 ขับมาเป็นรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 จ - 9495 กรุงเทพมหานครของนางสาววนิดา จิตติพัฒน์กุลชัยแต่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5 อ - 1663 กรุงเทพมหานคร ของนายอดุลย์ ฉายอรุณที่สูญหายไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2538 ซึ่งนายอรุณได้แจ้งความไว้ต่อเจ้า

พนักงานตำรวจแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจค้นพบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลข ทะเบียน 6 จ - 9495 กรุงเทพมหานครอยู่ในรถคันที่จำเลยที่ 1 ขับด้วย และหลังเกิด เหตุรถชนกันจำเลยที่ 1 กลับแจ้งต่อบริษัทประกันภัยว่ารถหมายเลขทะเบียน 6 จ - 9495 กรุงเทพมหานครชนรถคู่กรณีตามเอกสารหมาย ล.6 ถึง ล.8 แสดงให้เห็นถึง เจตนาของจำเลยที่ 1 มาตั้งแต่เริ่มแรก โดยการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5 อ - 1663 กรุงเทพมหานครยังเป็นของบุคคลอื่นมาติดด้านหน้า รถคันที่จำเลยที่ 1 ขับ เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถหมายเลข ทะเบียน 5 อ - 1663 กรุงเทพมหานคร และก่อนเกิดเหตุรถคู่กรณีทั้งสองคันจอดติด สัญญาณไฟจราจรสีแดงอยู่ แต่จำเลยที่ 1 กลับขับรถชนท้ายรถผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสีย หายลงจากรถมาเจรจา ต่อมาผู้เสียหายเผลอจำเลยที่ 2 ขึ้นรถของผู้เสียหายจะขับ หลบหนีไป เมื่อผู้เสียหายได้ร้องห้าม จำเลยที่ 2 กลับขับรถพุ่งเข้าไปใส่ผู้เสียหายโดย จำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งให้จำเลยที่ 2 นำรถของผู้เสียหายไป เจ้าพนักงานตำรวจยึดรถ ของผู้เสียหายได้ห่างจากที่เกิดเหตุหลายร้อยเมตร จึงเป็นการเอาทรัพย์สินไปเพื่อ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อัน เป็นการเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปโดยทุจริตแล้ว การที่จำเลยที่ 1 ได้ใช้มือดีแขน และคอของผู้เสียหาย ขณะที่ผู้เสียหายพยายามจะหยุดรถที่จำเลยที่ 1 ขับตามจำเลยที่ 2 ไปนั้น เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อให้ความสะดวกแก่การพาทรัพย์สิน นั้นไป จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดตามฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 ที่ฎีกาว่าไม่ได้ร่วมกระทำ ผิดด้วยนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 3 นั่งรถมากับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตั้งแต่ต้น ขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 3 อยู่ด้วยตลอดเวลา แสดงว่าจำเลยที่ 3 ทราบดีการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาโดยตลอดและหลังเกิดเหตุก็หลบหนีไปด้วยกัน เชื่อว่ามีการวางแผนร่วม กันมาก่อนและเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ พฤติการณ์เช่นนี้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 3 มี เจตนาร่วมกระทำความผิดกับพวก ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1

และที่ 2 กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 นั้น ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พีรพล จันทรสว่าง-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>